

1506709-40.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075930/2021 - 73º D.P. JACANA, 16843629 - 73º D.P. JACANA, 1486/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2075930 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1506709-40.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506709-40.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2075930/2021 - 73º D.P. JACANA, 16843629 - 73º D.P. JACANA, 1486/21/336 - 73º D.P. JACANA, 2075930 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE SOARES PIMENTA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PEDRO HENRIQUE SOARES PIMENTA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06

c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", porque, no dia 17 de março de 2021, por volta das 11h20min, durante período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, na Rua Favia, altura do numeral 50, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, fornecimento e entrega de terceiros, drogas, consistentes em 28 (vinte e oito) porções de maconha, com peso líquido total de 93,8g (noventa e três gramas e oito decigramas) e 59 (cinquenta e nove) porções de cocaína, com peso líquido total de 22,6g (vinte e dois gramas e seis decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termo de depoimento às fls. 06/07; boletim de ocorrência às fls. 09/11; termo de interrogatório à fl. 08; auto de exibição e apreensão à fl. 12; laudo de constatação às fls. 25/28; laudo toxicológico às fls. 92/94.

O réu foi regularmente citado à fl. 139 e apresentou defesa prévia às fls. 96/106, sendo recebida a denúncia no dia 07 de julho de 2021 (fls. 113).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como cocaína e maconha, nos termos de constatação provisória (fls. 25/28) e do exame toxicológico (fls. 92/94).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 28 porções de maconha, 59 porções de cocaína, além de R\$30,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando suspeitaram da atitude do réu porque estava agachado atrás de uma Kombi, em local conhecido por ser ponto de venda de drogas.

Fizeram sua abordagem e, em revista pessoal, encontraram um invólucro de maconha e R\$ 30,00 em seu bolso. Na sequência, localizaram uma sacola plástica com mais 27 invólucros plásticos com a mesma substância e 59 eppendorfs contendo cocaína, no mesmo local onde o acusado mexia antes de ser abordado. Ouvido, informalmente, ele confessou que traficava ali há pouco tempo.

Em seu interrogatório judicial, PEDRO preferiu permanecer em silêncio, de modo que não há motivos que justifiquem o afastamento da prova acusatória.

Os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssomos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Dessa forma, os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado, que sequer conheciam até então (foram questionados a respeito)?

Assim, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de diversas espécies de substâncias entorpecentes, acondicionadas em embalagens individuais, evidenciam o intuito da mercancia.

Com efeito, as drogas estavam embaladas e divididas em porções, e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

"Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalo de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes. Neste sentido, na posse do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 30,00.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo variadas espécies de substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do réu, mas, deixo de alterar a reprimenda porque já fixada no mínimo legal. Afasto a agravante da calamidade pública, por entender que não está atrelada à conduta praticada pelo réu.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE SOARES PIMENTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e, também, ao

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Declaro o perdimento do valor apreendido, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

ERIKÁ FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA